第十章 关税

历年考情概况

考试分值	3 分左右
考查形式	单项选择题、多项选项题
高频考点	关税计税价格、关税减免税、关税征收管理

【考点一】关税计税价格（★★★）

（一）一般进口货物计税价格

1. 以成交价格为基础的计税价格。

进口货物的计税价格包括货物的货价、货物运抵我国境内输入地点**起卸前**的运输及其相关费用、保险费。

进口货物计税价格＝货价＋采购费用（包括货物运抵中国关境内输入地起卸前的运输、保险和其他劳务等费用）。

2. 实付或应付价格调整规定如下：

计入计税价格的项目	不计入计税价格的项目
①由买方负担的除**购货佣金**以外的佣金和经纪费。 ②由买方负担的与该货物视为一体的容器费用。 ③由买方负担的包装材料和包装劳务费用。 ④与该货物的生产和向我国境内销售有关的，由买方以免费或者以低于成本的方式提供，并可以按适当比例分摊的料件、工具、模具、消耗材料及类似货物的价款，以及在境外开发、设计等相关服务的费用。 ⑤作为该货物向我国境内销售的条件，买方必须支付的、与该货物有关的特许权使用费。 ⑥卖方直接或者间接从买方获得的该货物进口后转售、处置或者使用的收益。	①厂房、机械、设备等货物进口后的基建、安装、装配、维修和技术服务的费用，但保修费用除外。 ②货物运抵境内输入起卸后的运输费用及其相关费用、保险费。 ③进口关税及国内税收。

（二）进口货物计税价格估定方法

进口货物的成交价格不符合规定条件，或者成交价格不能确定的，海关与纳税人进行价格磋商后，依次以下列价格估定该货物的计税价格。

（1）相同货物成交价格估价方法：与该货物同时或者大约同时向中华人民共和国境内销售的相同货物的成交价格；

（2）类似货物成交价格估价方法：与该货物同时或者大约同时向中华人民共和国境内销售的类似货物的成交价格；

（3）再销售价格估价方法：与该货物进口的同时或者大约同时，将该进口货物、相同或者类似进口货物在我国境内第一级销售环节销售给无特殊关系买方最大销售总量的单位价格，但应当扣除下列项目：

同等级或者同种类货物在我国境内第一级销售环节销售时通常的利润和一般费用以及通常支付的佣金；

进口货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸后的运输及其相关费用、保险费；

进口关税及国内税收。

（4）成本加成估价方法：生产该货物所使用的料件成本和加工费用，向境内销售同等级或者同种类货物通常的利润和一般费用，该货物运抵境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。

（5）其他估定价格的合理方法。

纳税人可以向海关提供有关资料，申请调整上述第（3）项和第（4）项的适用次序。

【考点二】关税减免税（★★）

（一）法定减免税

1.关税税额在人民币 50 元以下的一票货物，可免征关税。

2.无商业价值的广告品和货样，免征关税。

3.外国政府、国际组织无偿赠送的物资，免征关税。

4.在海关放行前损毁或者灭失的货物、进境物品，免征关税。

5.进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品，可予免税。

6.依照有关法律规定免征关税的其他货物、进境物品，免征关税。

7.中华人民共和国缔结或者参加的国际条约规定减征、免征关税的货物、物品。

8.在海关放行前遭受损坏的货物、进境物品可以减征关税。

（二）暂时免税

1.暂时进口或者暂时出口的货物，以及特准进口的保税货物，在货物收发货人向海关缴纳相当于税款的保证金或者提供担保后,准予暂时免纳关税。

暂时进境或者暂时出境的下列货物，应当自进境或者出境之日起 6 个月内复运出境或者复运进境；需要延长复运出境或者复运进境期限的，纳税义务人应当根据海关总署的规定向海关办理延期手续。

货物具体包括：展示、表演、比赛用品；特定活动中使用的仪器设备及交通工具等；货样；盛货容器；非商业性货物等。

2. 列明货物规定期限内未复运进出境的，应征税。

3. 其他未列明暂准进境货物，应按货物计税价格和其在境内滞留时间与折旧时间的比例计算征收进口关税。

（三）专项优惠

1. 科教用品。

2. 残疾人专用品。

3. 慈善捐赠物资。

4. 重大技术装备。

5. 集成电路产业和软件产业。

6. 科普用品。

7. **国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备**。

【考点三】关税征收管理（★★）

1. 关税缴纳

（1）关税征收管理可以实施货物放行与税额确定相分离的模式。

（2）进出口货物的纳税人、扣缴义务人应当自完成申报之日起 15 日内缴纳税款；符合海关规定条件并提供担保的，可以于次月第 5 个工作日结束前汇总缴纳税款。

（3）因不可抗力或者国家税收政策调整，不能按期缴纳的，经向海关申请并提供担保，可以延期缴纳，但**最长不得超过 6 个月**。

2. 关税退还和追征

（1）退还：海关发现多征税款的，应当及时通知纳税人办理退还手续。纳税人发现多缴税款的，可以自缴纳税款之日起 3 年内，向海关书面申请退还多缴的税款。海关应当自受理申请之日起 **30 日内**查实并通知纳税人办理退还手续，纳税人应当自收到通知之日起 **3 个月内**办理退还手续。

（2）追征：

①因纳税人、扣缴义务人违反规定造成少征或者漏征税款的，海关应当自缴纳税款之日或者货物放行之日起**三年内追征税款**，自缴纳税款之日起至海关发现违反规定行为之日止按日加收少征或者漏征税款**万分之五的滞纳金**；

②因纳税人、扣缴义务人违反规定造成海关监管货物少征或者漏征税款的，海关应当自纳税人、扣缴义务人应缴纳税款之日起**三年内追征税款**，并且自应缴纳税款之日起至海关发现违反规定行为之日止，按日加收少征或者漏征税款**万分之五的滞纳金**。

3. 法律责任

（1）未履行报告义务的处罚，有下列情形之一的，由海关给予警告；情节严重的，处 3 万元以下的罚款：

a. 未履行纳税义务的纳税人有合并、分立情形，在合并、分立前，未向海关报告。

b. 纳税人在减免税货物、保税货物监管期间，有合并、分立或者其他资产重组情形，未向海关报告。

c. 纳税人未履行纳税义务或者在减免税货物、保税货物监管期间，有解散、破产或者其他依法终止经营情形，未在清算前向海关报告

（2）转移或隐匿财产的处罚，纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者藏匿财产等手段，妨碍海关依法追征欠缴的税款的，除由海关追征欠缴的税款、滞纳金外，处欠缴税款 **50%以上 5 倍以下**的罚款。

（3）扣缴义务人未履行扣缴义务的处罚，扣缴义务人应扣未扣、应收未收税款的，由海关向纳税人追征税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款 **50%以上 3 倍以下**的罚款。

4. 权益保护

行政复议申请	（1）可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 **60 日**内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。 （2）认为海关的行政行为所依据的**规范性文件**不合法，在对行政行为申请行政复议时可以一并提出对该规范性文件的审查申请。
行政复议机关及机构	对海关行政行为不服的，向作出该行政行为的海关的上一级海关提出行政复议申请。 对海关总署作出的行政行为不服的，向海关总署提出行政复议申请。
行政复议前置情形	有下列情形之一的，申请人应当先向海关申请行政复议，对海关行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼： ①对海关当场作出的**行政处罚**决定不服； ②认为海关**未履行**法定职责； ③申请政府信息公开，海关**不予公开**； ④同海关发生**纳税争议**； ⑤法律、行政法规规定应当先向海关申请行政复议的其他情形。
行政复议受理	海关行政复议机关应当自收到行政复议申请之日起 **5 日内**进行审查。符合受理条件，应当受理，并制发《行政复议申请受理通知书》和《行政复议答复通知书》分别送达申请人和被申请人。 不符合受理条件，不予受理，制发《行政复议申请不予受理决定书》，并送达申请人。
行政复议案件审理及行政复议决定	适用**普通**程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起 **60 日内**作出行政复议决定； 适用**简易**程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起 **30 日内**作出行政复议决定。

行政复议不服或超限期未回复	申请人**不服**复议决定，或，海关复议机关超期限**不作答复**，申请人可以自收到决定书之日起或者行政复议期限届满之日起 **15 日内**，依法向人民法院提起行政**诉讼**。